



ฉบับ ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงาน ป.ป.ท.
เลขรับ 8049
วันที่ 17 ก.ค. 251
เวลา 14.03

ส่วนราชการ กทม. สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. ๑๘๐๑ (ณัฐพล)
ที่ ปป.๐๐๐๒/ ๖๖๕๓ วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรื่อง ศาลปกครองกลาง มีหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ทำคำให้การ คดีหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙
เรียน ประธานกรรมการ ป.ป.ท. (ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙ ระหว่าง นายสุวิยะ หนูมะเร็ง (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการ ป.ป.ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กับพวก รวม ๓ คน โดยศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดทำคำให้การ แก่คำฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด พร้อมสำเนาคำให้การและสำเนาพยานหลักฐาน อีก ๑ ชุด รวม ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล

๑.๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ กทม. ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาและมีมติการประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ วาระที่ ๕.๔๑ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

(๑) มีมติมอบอำนาจ (โดยมีใบมอบอำนาจ) ให้ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ขอขยาย ระยะเวลายื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง นับแต่วันครบกำหนดเดิม , เข้าฟังการพิจารณาคดี และการพิพากษา คดีทั้งปวง ทั้งนี้ ให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

(๒) มีมติมอบหมายพนักงานอัยการเป็นผู้แก้ต่างคดีปกครองตามพระราชบัญญัติองค์กร อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ (๔) และมีใบมอบอำนาจต่อพนักงานอัยการ สำนักงาน คดีปกครองดำเนินการ โดยให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย

(๓) ในการดำเนินการตามข้อ ๑) และข้อ ๒) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติมอบหมาย ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ท. เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในใบมอบอำนาจแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้มอบอำนาจ

(๔) มอบหมายผู้อำนวยการกองกฎหมายร่วมกับผู้รับผิดชอบสำนวนและผู้รับผิดชอบ ในการประสานคดี รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ประสานงานทางคดีกับพนักงานอัยการ โดยจัดส่ง ร่างคำให้การรวมทั้งเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ต่ออธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง

๒. ข้อเท็จจริง

กทม. ได้ดำเนินการจัดทำร่างคำให้การ พร้อมด้วยพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙ ระหว่าง นายสุวิยะ หนูมะเร็ง (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการ ป.ป.ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กับพวกรวม ๓ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

เนื่องจาก กทม. ได้จัดทำร่างคำให้การพร้อมด้วยพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในคดีหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙ เพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ท. ลงนามในร่างคำให้การ

๓.๒ เสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนามในหนังสือถึงอธิบดีอัยการ สำนักงาน
คดีปกครอง แบนท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายณัฐพล บัวทุม)

นิติกรชำนาญการ

๔. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.....

พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรดำเนินการตามข้อ



(นายวศิน บุญยรัตพันธุ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี

๕. ความเห็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๖. เห็นควรจัดทำร่างคำให้การตามร่าง
- เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในร่างคำให้การ
- เสนอเลขาธิการ ป.ป.ท. เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในหนังสือถึงอธิบดีอัยการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

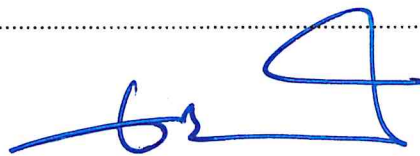


(นายชยุต ภาควัตติพากร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๖. ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

เห็นควรดำเนินการตามเสนอ



(นายเอกชัย เกษมสุขธวัช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

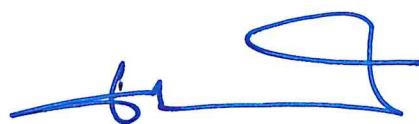
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๘

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว

เรียน ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำให้การ ตามที่ กกม. เสนอ



(นายเอกชัย เกษมสุขธวัช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๘



(นายอานาจ พวงชมพู)
ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

22 ก.ค. 2569

สำเนา

ด่วนที่สุด
ที่ ปป ๐๐๐๒/ ๒๕๖

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอให้ดำเนินการแก้ต่างคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙

เรียน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีปกครองในคดีหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
 ๒. สรุปรื้อเท็จจริงและเอกสารประกอบกรณีคำฟ้องคดีปกครองหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙ จำนวน ๓ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุสำเนาอิเล็กทรอนิกส์สรุปรื้อเท็จจริงฯ จำนวน ๑ แผ่น
 ๓. หนังสือมอบอำนาจให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีปกครองดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ชุด
 ๔. สำเนาคำขอขยายระยะเวลาและคำสั่งศาล จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีปกครอง หมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙ ระหว่าง นายสุวิยะ หนูมะเร็ง (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ ๓ กับพวกรวม ๓ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยศาลเรียกให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดทำคำให้การแก้คำฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด และจัดทำสำเนาคำให้การพร้อมสำเนายานหลักฐานดังกล่าวที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องอีกจำนวน ๑ ชุด รวม ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน (อยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตของศาลปกครองกลาง)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาแก้ต่างคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยได้จัดส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องคดีปกครองในคดีหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙ สรุปรื้อเท็จจริงและเอกสารประกอบ หนังสือมอบอำนาจให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีปกครองดำเนินการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ถึง ๔ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นผู้ประสานงานทางคดีด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกชัย เกษมสุขธวัช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ท.

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๕๕๕

โทรสาร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๕๕๒ (นายณัฐพล บัวทุม นิติกรชำนาญการ)

ผู้อำนวยการกอง.....	วันที่ ๑๗/๐๗/๖๙
ผู้อำนวยการกลุ่ม.....	วันที่
เจ้าหน้าที่.....	วันที่ 16/๐๗/๖๙

สำเนา
-สรุปข้อเท็จจริง-

(ค.๓)

คำให้การของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



คดีหมายเลขดำที่ บ.๗๑/๒๕๖๙..
คดีหมายเลขแดงที่/๒๕.....

ศาลปกครองกลาง

วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙..

ระหว่าง { นายสุวิยะ หนุมะเริง ผู้ฟ้องคดี
นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ที่ ๑
กับพวกรวม ๓ คน ผู้ถูกฟ้องคดี

ข้าพเจ้า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี อาชีพ
อยู่ที่ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค หมู่ที่
ถนน แขวง ตำบล/แขวง คลองเกลือ
อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๕๘๕ ขอยื่น คำให้การ ได้ทราบคำฟ้องตลอดแล้ว
ขอให้การตามที่กล่าวต่อไปนี้

ข้อ ๑. สถานภาพของผู้ถูกฟ้องคดี

๑.๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๗ ดังต่อไปนี้

(๔) ใ้ส่วนข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) ใ้ส่วนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวน พร้อมทั้งความเห็นส่งพนักงานอัยการ เพื่อฟ้องคดีอาญา
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และมาตรา ...

ในเรื่องที่ชี้มูลความผิดทางอาญาผู้ฟ้องคดีดังกล่าว มิใช่คดีตามมาตรา ๙ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือ
มีคำสั่งในเรื่องนี้ ส่วนที่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชี้มูลความผิดทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยไม่ต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก และให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
เป็นส่วนงานการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของผู้ฟ้องคดี มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนการชี้มูลความผิดทางวินัย จึงเป็นการ
เตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี
อันเป็นการพิจารณาทางปกครองเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด
ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันศาลปกครองจะมีอำนาจเพิกถอนได้

ข้อ ๖ ด้วยข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง และเหตุผลดังกล่าวตามข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
จึงขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพโปรดพิจารณาพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ.....ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
(นายอำนาจ พวงชมพู)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รอง ลอ.ป.ป.ท.		
ผอ.กกม.		
จนท.		